



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

מס' תיק: 7/246/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין**  
**ארז שטיינברג**

**תובעת**

**קומרט יישומים עסקיים בע"מ**  
באמצעות ב"כ : עו"ד רז בן דור ואח'  
רח' אריאל שרון 4, גבעתיים

**נגד**

**נתבעת**

**נציגות הבית המשותף מרחוב דוד רמז 13, נתניה**  
באמצעות ב"כ : עו"ד אליהו בלייר  
רח' ריב"ל 22, תל אביב

**פסק דין**

האם הנתבעת אינה ממלאת את תפקידה כנציגות בית משותף מטעמים בלתי עניינים הקשורים באינטרסים פרטיים של חבר הנציגות, והאם בשל כך יש ליתן נגדה "צווי-עשה" המורים לה למלא תפקידה? זוהי, בתמצית, השאלה העומדת להכרעתי במסגרת הליך זה.

**רקע**

1. עסקינן בבניין משרדים ומסחר ברחוב דוד רמז 13, נתניה, המכונה "**בית רמז**" ומזוהה כחלקה 171 בגוש 8264 (להלן: "**בית רמז**" או "**הבית/הבית המשותף**"). לבית נרשם צו רישום בית משותף ביום 15.4.2004 וכן נרשם לו תקנון מוסכם. על פי צו הרישום, הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 12 קומות ומכיל בסך הכול 46 דירות.
2. התובעת, חברת קומרט יישומים עסקיים בע"מ (להלן: "**קומרט**"), בבעלותו ובניהולו של מר אלעד מאירי, היא הבעלים הרשום של תת חלקה מס' 46.
3. הנתבעת היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**").
4. מר אמיר הלפרין (להלן: "**הלפרין**") משמש כחבר הנציגות וגם כבעלים/מנהל של חברת "**דנ-אביב נתניה בע"מ**" שהיא בעלת הזכויות בתת חלקה מס' 26 ששטחה הרשום הוא 836.7 מ"ר ולה צמודים שני מרחבים מוגנים קומתיים המסומנים באותיות ח' ו-ט'. יחידה זו, שמשתרעת על פני קומה שלמה בבית רמז, מושכרת כולה למשרד הפנים (להלן: "**משרד הפנים**").
5. יצוין כי בעבר, ובטרם רישומו של הבית כ"בית משותף", נוהל הליך משפטי בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בפני כב' השופטת (כתארה אז) ה' גרסטל. במסגרת הליך זה, הגיעו בעלי הנכסים בבית רמז להסכמה שקיבלה תוקף של החלטה שיפוטית ולפיה ימונה מומחה לצורך קביעת דמי האחזקה והניהול לבעלי הנכסים בבית רמז, וכי הכרעתו של המומחה תחייב את



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

מס' תיק: 7/246/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצדדים (ה"פ 200801/98, ה"פ 200294/98, החלטה מיום 2.2.1999) (להלן: "**החלטת גרסטל**", "**המומחה**", בהתאמה). בחוות דעת המומחה, נקבע, בין היתר, כי עלויות שירותי האחזקה יחולקו בין בעלי הנכסים בצורה דיפרנציאלית על פי "**מקדמי עומס**" המיוחסים לכל אחת מהיחידות בבית המשותף.

6. ההתדיינות שלפני החלה בתביעה שהגישה הנציגות נגד קומרט לסילוק יד ממרחב מוגן קומתי (ממ"ק) משותף שבו עשתה קומרט שימוש ייחודי. בעקבות הגשת התביעה העיקרית לסילוק ידה של קומרט מהממ"ק הנ"ל, הגישה קומרט, מצידה, תביעה שכנגד שבה עתרה למתן צווים שונים נגד הנציגות, לרבות לעניין גביית דמי אחזקה וניהול בהתאם למקדמי עומס שנקבעו בחוות דעת המומחה.

7. בהמשך, הדיון בין שתי התביעות פוצל, ונקבע כי התביעה העיקרית לסילוק יד והתביעה שכנגד ידונו ויתבררו בנפרד. התביעה שכנגד מתבררת, למעשה, בתיק דנן, שמספרו 246/21, ותביעת הנציגות לסילוק יד בתיק שמספרו 14/21. להשלמת התמונה יוער כי תביעת סילוק היד הסתיימה בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ביום 24.4.2023.

8. יוער כי בניהול ההליך דנן הצדדים לא דקו פורתא בין בעלת הנכס שהיא חברת דנ-אביב, כאמור, לבין השוכר מטעמה – משרד הפנים. על כן, בכל מקום בו בפסק דין זה ייכתב משרד הפנים, כוונתי היא, על פי ההקשר, גם לבעלים שממנו שוכר משרד הפנים את הנכס.

9. על כל פנים, הרקע שלעיל פורט וזאת לצורך הבנת המחלוקת בין הצדדים. להלן אציג את טענותיהם.

### **תמצית טענות הצדדים**

10. לטענת קומרט, במשך 20 שנה, כל אחד מבעלי הנכסים בבית רמז שילם את דמי הניהול והאחזקה לנציגות בהתאם לטבלה שערך המומחה, הכוללת, כאמור, "**מקדמי עומס**" שונים לכל אחת מהיחידות. ביחס ליחידה המושכרת למשרד הפנים נקבע בחוות דעת המומחה, אשר קיבלה תוקף שיפוטי מחייב בהחלטת גרסטל, כי עלויות האחזקה של יחידה זו יחושבו על פי מקדם עומס של 1.15. בפועל, משרד הפנים השוכר מהלפרין את היחידה שבבעלות חברת דנ-אביב אינו משלם את דמי הניהול בתוספת מקדם העומס.

11. עוד נטען בתביעה, כי משרד הפנים הציב בלובי הכניסה לבית מגנומטר לצורך בידוק בטחוני ועושה שימוש קבוע וייחודי ברכוש המשותף בקומת הכניסה ללא שמשולמים לנציגות דמי שימוש/ניהול כנדרש. משרד הפנים, כך נטען, אף עושה שימוש ייחודי ופרטי, באחת המעליות שבבית, שכשעלולות האחזקה של מעלית זו "**מועמסת**" על כלל בעלי הזכויות בבית רמז, בעוד שעל משרד הפנים/חברת דנ-אביב לשאת בעלות האחזקה של מעלית זו - לבדם.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

**מס' תיק: 7/246/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. לטענת קומרט, החוט המקשר באשר ל"יחס המועדף", לשיטתה, שמקבל משרד הפנים בבית המתבטא, כאמור, בתשלום דמי ניהול בחסר ללא שמובא בחשבון מקדם העומס, בשימוש הייחודי שנעשה ברכוש המשותף לצרכי בידוק בטחוני ללא תשלום דמי שימוש/דמי ניהול לנציגות, ובשימוש פרטי במעלית ללא נשיאה נפרדת ובלעדית בעלות אחזקתה, מקורו בכך שחבר הנציגות הלפרין נמצא בניגוד עניינים חמור ומקבל החלטות לטובת האינטרסים הפרטיים שלו וצרכיו האישיים וזאת על חשבון האינטרסים המשותפים של כלל בעלי הדירות בבית.

13. כפועל יוצא, ביקשה קומרט כי יינתנו צווים המורים לנציגות לגבות את דמי הניהול על פי מקדם העומס שנקבע על ידי המומחה, לפעול לגביית דמי שימוש וניהול ממשרד הפנים/דנ-אביב בגין השימוש במגנומטר ובשטח הבידוק המצוי ברכוש המשותף, ולחלופין להורות על סילוק כל חפץ המשמש את משרד הפנים ומצוי ברכוש המשותף. כן התבקש מתן צו מניעה קבוע המורה לנציגות להימנע מגביית תשלומים מכלל בעלי הנכסים עבור אחזקת המעלית ה"פרטית" המשמשת את משרד הפנים (ר' פרק ב שכותרתו "**הסעדים המבוקשים**", סעיפים 8-11 לכתב התביעה).

14. בכתב ההגנה, טענה הנציגות כי היא ממלאת את חובותיה על פי הוראות התקנון המוסכם של הבית ועל פי דין, וכי מצבו הכספי של הבית מאוזן וללא גירעון. לטענת הנציגות, הבית המשותף מנוהל כהלכה וכדין והוא פועל בהתאם להחלטות מוסדותיו הנבחרים של הבית: האסיפה הכללית של בעלי הדירות ונציגות הבית. על כן, אין כל מקום להתערבותו של המפקח בניהולו של הבית המשותף, ואין כל הצדקה למתן הצווים המבוקשים כנגד הנציגות.

15. נוסף לכך נטען כי התביעה כללית, אינה ממוקדת ונעדרת עילה. כך, לדוגמה, הנציגות אינה מכחישה כי משרד הפנים משתמש באופן בלעדי באחת המעליות, אלא שמדובר במעלית שנבנתה לפני שנים רבות - זמן רב לפני שמר הלפרין וחברת דנ-אביב רכשו את היחידה המושכרת למשרד הפנים, והמעלית תוכננה, מלכתחילה, כך שתעלה רק לקומה השניה בבית. מעבר לכך, ציינה הנציגות כי מעלית זו היא רכוש משותף, ושעל כלל בעלי הנכסים לשאת בעלות אחזקתה מאחר שהשימוש הבלעדי של משרד הפנים (שמקבל קהל רב) במעלית זו, נותן יתרון לכלל בעלי הנכסים על ידי כך שהוא מצמצם את השימוש ובלאי התחזוקה ביתר מעליות הבית ומונע בהן צפיפות.

16. קומרט, כך נטען, רכשה את הנכס שבבעלותה, כשהשימוש הבלעדי במעלית זו על ידי משרד הפנים היה בגדר "מצב נתון" שהתקיים שנים רבות קודם למועד שבו רכשה את היחידה שבבעלותה, בהסכמת בעלי הנכסים, ומשכך אין מקום לקבל את טענותיה בנושא.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

מס' תיק: 7/246/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. הנציגות הוסיפה וטענה בכתב ההגנה כי חלק מהמעשים והמחדלים המיוחסים לנציגות בתביעה מופנים כלפי צדדים שאינם צד להליך ולפיכך לא ניתן לדון בהם במסגרת התובענה וליתן צווים בהיעדרם של אלו (כך, לדוגמה, הסעד החלופי שעניינו סילוק ופינוי חפצים המשמשים את משרד הפנים ומצויים ברכוש המשותף).

### **מהלך הדיון**

18. כאמור לעיל, הדיון בין שתי התביעות פוצל, ונקבע כי התביעה לסילוק יד והתביעה שכנגד ידונו ויתבררו בנפרד (החלטה בדיון קדם משפט מיום 25.10.2021).

19. ההליך דנו, כאמור, קיבל את מספר ההליך 246/21.

20. ביום 13.12.2021 ניתנה החלטת כב' המפקחת א' שחל לעניין גילוי ועיון במסמכים ובהמשך קבעה כב' המפקחת שחל ישיבה לשמיעת ראיות וקבעה לוחות זמנים לצדדים להגשת ראיות בתיק (החלטה מיום 23.1.2022).

21. ביום 23.2.2022 הגישה חברת קומרט תצהיר עדות ראשית מטעמו של מר אלעד מאירי. יצוין כי בסעיפים 94.5-94.3 לתצהיר עדותו הראשית של מאירי נכללו סעדים שלא נתבעו בכתב התביעה, כן פורטו בסעיף 90 לתצהיר עדות ראשית זה "עובדות חדשות" שנתגלו למר מאירי, לטענתו, לאחר הגשת התביעה ובעקבות מסמכים שהועברו לעיונו, אך זאת ללא שהתבקש וממילא מבלי שניתן היתר לתיקון כתב התביעה.

22. מטעם הנציגות הוגש ביום 21.3.2022 תצהיר עדות ראשית מטעמו של מר הלפרין.

23. ביני לביני, מונתה כב' המפקחת א' שחל לשיפוט והטיפול בתיק הועבר לידי. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") מצאתי להמשיך לדון בתביעה למן הנקודה אליה היא הגיעה (קרי: ישיבת ההוכחות).

24. ביום 15.1.2023 התקיימה ישיבת הוכחות בפניי שבה נחקרו עדי הצדדים (פרוטוקול ישיבה זו ייקרא להלן: "**פרוטוקול ההוכחות**") ולאחריה התבקשו הצדדים להגיש את סיכומיהם. יצוין כי לאחר הגשת תצהיר קומרט הביעה הנציגות התנגדות לכל הרחבת חזית מצידה של קומרט, זאת כמצוין בתצהיר עדותו הראשית של מר הלפרין (סעי' 7 לתצהיר הלפרין) וכן במהלך דיון ההוכחות (ר' למשל, שו' 2-9 בעמ' 1 לפרוטוקול ההוכחות).

25. הצדדים הגישו את סיכומי טענותיהם בכתב. משאלו הוגשו נדרש אני להכריע בתביעה.

### **דיון והכרעה**

26. אקדים ואומר כי לאחר שקילת טענות הצדדים, בחינת העדויות והראיות, ועיון במלוא החומר הקיים בתיק הגעתי למסקנה לפיה - דין התביעה להידחות.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

מס' תיק: 7/246/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. אך בטרם אפרוס את נימוקיי להכרעתי זו, אציין, כי חלק ניכר מטענותיה של קומרט **אינו רלוונטי** לסעדים שהתבקשו בכתב התביעה, או שהוא חורג במובהק מחזית המחלוקת. כוונתי היא לאותן טענות שלגביהן הרחיבה ופירטה קומרט בסיכומים מטעמה, ואשר עוסקות בביטול החלטות שונות שנתקבלו על ידי הנציגות שלא כדין כנטען, כגון: החלפה פסולה, לכאורה, של חברת הניהול של הבית המשותף ("**סנטר טים**") על ידי הנציגות ומר הלפרין, מינויה הפסול, לכאורה, של חברת "**אייקון**" שבבעלות מר הלפרין, לשם פיקוח על חברת הניהול וביצוע מטלות נוספות בבית, תמורת גמול כספי כזה או אחר למר הלפרין, איסור על הצבת שלטי פרסום וביטול נטען של הסכם עם חברת "מי נתניה" (סעיפים 20-36 לסיכומים).

28. בהקשר זה, דומני כי קומרט, בעצמה, היתה ערה לכך שחלק מטיעוניה העובדתיים כלפי הנציגות אותן גולל מר מאירי בהרחבה בתצהיר עדותו הראשית, כמו גם חלק ניכר מטענותיה בסיכומים, חרגו **ובאופן בולט** מהסעדים שהתבקשו בכתב התביעה. ואכן, לא בכדי, ציינה קומרט בסיכומיה, כי היא עותרת למתן צווים כפי שיראה המפקח כ"**נכון וראוי בעיניו**" שעניינם "**ביטול החלטות שונות שקיבלה הנציגות בניגוד לדין**" וזאת בשל התנהלות הנציגות כפי שהדבר "**התברר במסגרת ניהול ההליך דנא**" (ר' סעיף 41 לסיכומים).

29. כפי שצינתי בסקירת החלק הדיוני של ההליך לא הוגשה בקשה לתיקון כתב התביעה בעניינים אלה, וממילא לא ניתנה החלטה המתירה הגשת כתב תביעה מתוקן, וכי העלאת טענות כאמור מהווה הרחבת חזית אסורה, ודינן, אפוא, להידחות.

30. בהמשך לכך, חשוב לציין כי לאחר הגשת תביעה זו, הגישה קומרט יחד עם בעלי נכסים אחרים בבית רמז, **תביעה נוספת** נגד הנציגות שמתבררת לפני ובמקביל להליך זה (תיק מס' 185/22). תביעה זו, כוללת טענות דומות למדי באשר להתנהלות הנציגות ומר הלפרין בפרט, וסעדים שהם **חופפים** לסעדים שחורגים מכתב התביעה דנן.

31. לאור האמור לעיל, אין בכוונתי לדון בטענות, מסמכים או ראיות, המהווים הרחבת חזית, כמו גם כאלו שלא מצאתי בהן עיקר לצורך ההכרעה, ומשכך, בכוונתי לפרוס את הנימוקים שהביאו לתוצאת פסק הדין וזאת רק, ואך ורק, ביחס לסעדים שהתבקשו כאן.

**האם יש בסיס עובדתי או משפטי להורות לנציגות לגבות דמי אחזקה וניהול בהתאם לחוות דעת המומחה והחלטת גרסטל ?**

32. כאמור, לטענת קומרט יש להורות על מתן צווי עשה לנציגות להורות על גביית דמי אחזקה וניהול בהתאם לחוות דעת המומחה שקיבלה תוקף שיפוטי. האמנם?

33. סעיף 61 לחוק המקרקעין קובע לאמור:



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/246/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**"בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף"**

34. בסעיף 62(ג) לחוק המקרקעין נקבע לעניין תוקפו המחייב של תקנון בית משותף, כדלקמן:

**"תקנון וכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן".**

35. בסעיף 65 לחוק המקרקעין נקבע:

**"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיבחר ותפעל לפי הוראות התקנון" (הדגשה שלי - א.ש.).**

36. לבית המשותף נשוא ההליך שלפני תקנון מוסכם אשר אושר לרישום ביום 15.4.2004 (לעיל ולהלן: **"התקנון"** או **"התקנון המוסכם"**).

37. בסעיף 5 יא' לתקנון הוגדר **"סל השירותים"** שעל הנציגות לספק לבעלי הדירות בבית, כדלקמן:

**"בלא לגרוע מהאמור לגבי אספקת שירותים בחוק המקרקעין, בכל חוק אחר או בתקנון ומהשירותים שנהוג לתתם או שמן הראוי לתתם או להנהיגם בבית משותף מסוג הבית המשותף הנוכחי, הרי ששירותי הבית המשותף יוכלו לכלול: הפעלה, תיקון, אחזקה, חידוש, בדיק, ביטוח, נקיון, גינון, שמירה וכן ניהול של הרכוש המשותף ו/או כל פעולות אחרות ו/או נוספות שלדעת חברת הניהול ו/או הנציגות דרושות לתפעולו התקין של הבית ושל כל אחד ממתקניו".**

38. בסעיף 6 לתקנון המוסכם שכותרתו: **"שעור ההשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף"** נקבע כך:

**"א. כל בעל יחידה חייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בניהול ואחזקת הרכוש המשותף של הבית וביצוע השירותים עפ"י סעיף 58 לחוק המקרקעין, לרבות הרווח המשולם לחברת הניהול כאמור בסעיף 5ט', לעיל (להלן: **"הוצאות הניהול"**).**

**ב. שיעור חלקו של כל בעל יחידה בהוצאות הניהול יהא בהתאם ליחס שבין שטח הרצפה של כל יחידה בכל אגף בצרוף הצמדות אל שטח הרצפות של כל היחידות, באותו אגף, בצרוף ההצמדות."**

39. מן הכלל אל הפרט. עיינו הראות כי בלשון התקנון המוסכם של הבית אין כל ביטוי **כתוב** לכך שתשלום הוצאות הניהול יתבצע בצורה דיפרנציאלית על פי **"מקדמי עומס"** של כל אחת מהיחידות בבית המשותף, כפי שקבע המומחה. עוד אציין כי עיינתי בתקנון, וקראתי את הוראותיו שוב ושוב, מקצה לקצה, ולא מצאתי שטבלת המומחה מוזכרת בו ולו ברמז.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/246/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. כאמור לעיל, אין חולק כי החלטת גרסטל וחוות דעת המומחה (מוצג 2 ומוצג 3 למוצגי קומרט), **קדמו** כרונולוגית לרישום התקנון המוסכם של הבית בשנת 2004, כך שיש להניח כי לו מנסחי התקנון המוסכם היו רוצים לכלול את טבלת מקדמי העומס בהוראות התקנון הרשום הם היו עושים זאת בצורה מפורשת וברורה.

41. תימוכין לכך אני מוצא בהוראת סעיף ג' לתקנון, שבו צוין כך:

**"מובהר בזה כי בעלי היחידות מתחייבים בזה הדדית לקיים את התחייבויותיהם עפ"י חוזי הניהול שנחתמו על ידם לפני אשורו של תקנון זה לרישום".**

42. כלומר, במקום שבו רצה מתקין התקנון לחייב את בעלי הדירות בהתחייבות שקדמה לרישום של התקנון, כגון על פי חוזי ניהול מוקדמים, הוא עשה זאת בצורה **מפורשת**. העובדה שלא נעשה כן בעניין חוות דעת המומחה מצביעה על כך שהייתה מודעות וכוונה מלאה של מנסחי התקנון שלא לכלול את טבלת מקדמי העומס כהוראה מחייבת בתקנון.

43. בהתאם לפסיקה, כוחו של התקנון גובר על הסכמים קודמים שנהגו בין הצדדים (עש"א (מחוזי מרכז) 3210-05-21 **אלי רוני ואבי יוזמה ופיתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיות ניקוי בע"מ**, (נבו, 10.8.2021) (להלן: **"עניין אלי רוני"**), ובהקשר זה אין, לטעמי, הבחנה בין הסכמה שקיבלה תוקף של החלטה שיפוטית, לבין כל הסכם מוקדם אחר שנכרת בין בעלי היחידות טרם רישום התקנון. אני סבור שבעלי הנכסים היו רשאים להגיע להסכמות מאוחרות עובר לרישום של התקנון, גם אם הסכמות אלו אינן תואמות במדויק הסכמות מוקדמות יותר ולעגן אותם לתוך התקנון, וזאת ללא צורך לבצע אקט של ביטול, שכן **עצם רישום התקנון מבטל כל הסכמה קודמת, ככל שהיא סותרת את הוראותיו**.

44. מכאן, שנקודת המוצא לדיון היא כי בידעת ובהסכמת **כל** בעלי הדירות בבית, לא אומצו לתוך התקנון קביעות המומחה. אדרבה, **התקנון המאוחר בזמן**, אשר נרשם במרשם המקרקעין בשנת 2004, הוא זה המבסס את זכויותיהם של הצדדים בכל הקשור לשיעור ההשתתפות בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף, **והוראותיו גוברות על הסכמות קודמות**.

45. ואולם, גם אם התקנון הרשום לא אימץ לתוך הוראותיו את קביעות המומחה, ניתן לטעון כי בפועל, **ולאחר** רישום התקנון המוסכם, התקיים "נוהג" או "הסכמה" בין בעלי הדירות כי את דמי הניהול והאחזקה יש לשלם על פי "מקדמי העומס" שנקבעו בטבלת המומחה, שכן בהתאם לפסיקה ניתן להכיר בתוקפה של הסכמה נוהגת גם אם לא נרשמה בתקנון, ובלבד שזו תהיה הסכמה ברורה ומפורשת המוכחת בראיות מספקות, וכן נדרשת הוכחת הסתמכות על ההסכמה ושינוי מצב לרעה (ר' המפקח על רישום המקרקעין (י-ם) 99/04, **עזרן נ' אביעד** (30.6.2013) פורסם באתר משרד המשפטים סעיף 108, וכן סעיפים 104-107 לפסק הדין); פסק הדין אושר בעש"א (מחוזי י-ם) 25948-09-13 **עזרן נ' אביעד** (פורסם בנבו, 19.4.2015).



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**נתניה**

מס' תיק: 7/246/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

46. אלא שקומרט כשלה מלספק ראיות מספקות ובמידה הנדרשת, לצורך הוכחה שדמי הניהול והאחזקה משולמים על ידי כלל בעלי הנכסים בבית רמז בהתאם לאותם מקדמי העומס שקבע המומחה. ראשית, בתצהיר עדותו הראשית מציין מר מטרי שעובדה זו ידועה לו "**למיטב ידיעתו**" (סעיף 24 לתצהיר), כלומר, מר מאירי אינו יכול להעיד על כך בצורה ברורה ונחרצת, ובנוסף, מר מאירי לא הציג ראיות נוספות, כגון עדים מבין בעלי הדירות, בעבר (לאור הטענה כי "במשך כ- 20 שנה" משולמים דמי הניהול על פי קביעת המומחה) או בהווה, שיעידו על כך. ושנית, לא הוצגו אסמכתאות כתובות כגון דו"חות כספיים או מסמכים חשבונאיים אחרים שמהם ניתן ללמוד על נכונות הטענה.

47. בסיכומיה ציינה קומרט כי מר הלפרין הודה ואישר בעדותו כי משרד הפנים לא משלם דמי ניהול בהתאם לחוות דעת המומחה ולמקדמי העומס והפנו לשורות 34-41 בעמ' 6 לפרוטוקול ההוכחות. אלא שבכל הכבוד הראוי, עיון בתשובתו של מר הלפרין לשאלות ב"כ קומרט בעניין כפי שזו באה לידי ביטוי בפרוטוקול ההוכחות, מעלה כי מר הלפרין הודה רק כי "**לא בדק**" זאת, כך שלא ניתן לומר כי קומרט חילצה הודאה ממר הלפרין בנושא. למעשה, מעדותו של הלפרין, שלא הופרכה בחקירה הנגדית, עולה כי דמי האחזקה והניהול נגבים ממשרד הפנים ומבעלי נכסים אחרים, לרבות קומרט עצמה, באותה צורה במשך כ-20 שנה ולא חל בגביית דמי הניהול כל שינוי (רי' תשובותיו לעיל וכן בשורות 10-11, 40-42 בעמ' 8 לפרוטוקול ההוכחות).

48. קומרט גם לא הציגה ראיות המצביעות על כך שהסתמכה על גביית דמי הניהול בבית רמז בהתאם לקביעת המומחה או כי שינתה את מצבה לרעה. על פי החומר שהוצג לפניי, קומרט רכשה את זכויותיה בנכס בשנת 2010 (מוצג 1 למוצגי התביעה), דהיינו, 6 שנים לאחר רישומו של התקנון, כך שסביר שהסתמכה על מסמכיו הפומביים של הבית המשותף ולא על חוות דעת או החלטות שיפוטיות שלא קיבלו ביטוי במרשם המקרקעין.

49. כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום – הוא ליצור אמון ציבורי במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחלט. [סעיף 125(א) לחוק המקרקעין; ע"א 1445/11 **אברהם מרטינו נ' איתן רילוב**, בפסקה 20 (נבו, 25.11.2012)]. לכך יש להוסיף כי תקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים הוא בעל מעמד קנייני [רע"א 3463/11 **עזבון המנוח אהרונ** **שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ** (נבו, 16.1.2013); ע"א 1559/93 **שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן**, פ"ד נז(5) 49 (2003)].

50. עוד יש לזכור כי משנרשם תקנון מוסכם כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף וגם אלו שנעשו בעלי דירות לאחר מכן [סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין; **עניין אלי רוני** לעיל, בפסקה 24; המפקח על המקרקעין (פתח תקווה) 514/20 **ע.י.ר. קרן השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון**, בפסקאות 74-77 והאסמכתאות שם (נבו, 10.8.2021)].



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

מס' תיק: 7/246/2021

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

51. הנה כי כן, ממכלול הראיות שהוצגו לפניי, לא שוכנעתי כי חוות דעת המומחה והחלטת גרסטל, מלמדים, כשלעצמם, על קיומו של משטר השתתפות בהוצאות ניהול הרכוש המשותף, ששונה מהרישום בתקנון, שלו מעמד קנייני ומחייב. כמו כן, לא שוכנעתי כי לאורך השנים ולמצער מאז רישומו של התקנון, נהגה הסכמה בין כל בעלי הנכסים שלפיה הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף ישולמו בהתאם למקדמי העומס של המומחה, באופן שיש בו לשנות או להתגבר על הוראות התקנון המוסכם, שאינו כולל כל הוראה מעין זו.

52. על כן, משלא מצאתי מסד עובדתי או משפטי לטענה זו של קומרט, הנני לדחות את הסעד למתן צו עשה המורה לנציגות לגבות דמי אחזקה וניהול שלא בהתאם להוראותיו המפורשות של התקנון.

**האם יש בסיס למתן צו עשה המורה לנציגות לפעול לגביית דמי שימוש עבור שטח הבידוק והמגנומטר?**

53. לטענת קומרט, נציגות הבית, מטעמים לא ענייניים, "ויתרה" למשרד הפנים על תשלום דמי שימוש בגין עמדת הבידוק הבטחוני, וזאת מאחר שמשרד הפנים שוכר נכס ממר הלפרין וחברת דנ-אביב שבבעלותו/בניהולו.

54. לטענת הנציגות אין מקום להתערבות המפקח ולמתן צו כאמור, שכן ננקטו מצידה פעולות שונות לצורך הסדרת השימוש של משרד הפנים במגנומטר ובעמדת הבידוק הבטחוני המוצבת בקומת הכניסה בבית (סעיף 6 לתצהיר הלפרין), עוד צוין כי לכובע "הכפול" אותו חובש הלפרין (חבר נציגות ונציג חברת דנ-אביב - הבעלים של הנכס המושכר למשרד הפנים), לא היתה כל השפעה בשיח שהתקיים בעניין.

55. וכך העיד לפני מר הלפרין (שורות 26-47 בעמ' 9 לפרוטוקול ההוכחות):  
**ש: מפנה לסעיף 6 לתצהירך, אתה כותב ומצטט. אבל אם הכל בסדר למה צריך להגיע להסדר?**

**ת: צריך להגיע להסדר לתשלום**

**ש: למה המגנומטר הוא בלובי ולא בקומה?**

**ת: משרד הפנים הציב את המגנומטר לפני שנים רבות על דעת עצמו, לא בהסכמה שלנו אין לנו שום זכות בלובי של הבניין. הוא לא קיבל מאיתנו אישור בחיים, הוא הציב אותו על דעת עצמו בלובי הבניין. אני לא הייתי מעורב בהחלטה הזו.**

**ש: דרשת לפנות?**

**ת: דרשתי ממשרד הפנים לשלם עבור השימוש במגנומטר, המטר וחצי שניים האלה, לשלם עבור זה דמי שכירות כמו כל אחד אחר.**

**ש: שכירות או דמי ניהול**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/246/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת: דמי שיכרות לא לי, לכל הבניין זה שטח משותף, גם אני מתוקף תפקידי גובה דמי שכירות עבור ממדים שהם רכוש ציבורי לקופה הציבורית.

ש: בהינתן שכבר עברו 20 שנה לדברך, ויש טענות הדבר הזה תופס מקום בשטח ציבורי, למה אתה תור מזכיר אומר להעביר את הדבר הזה למעלה, אתה אמרת?

ת: אני מנהל איתם שיח ארוך ומייגע שיעלו את המגנומטר או שיגיעו להסדר מול הבניין.

ש: אתה מסכים איתי אם ככה שהדבר הנכון שזה לא יהיה שם.

ת: הדבר הנכון היא שנציגות תחליט לתת להם לעשות שימוש, ישלמו עבור זה דמי שימוש. בדיוק כמו כל אחד שעושה שימוש בשטח ציבורי יעשה אחרת.

ש: האם אתה בתור משכיר של משרד הפנים, אתה מסכים שזה לא מסייע לבניין, זה לא מקדם אותו או משרת אותו, למה אתה כמשכיר לא אומר להם שאתה לא מתיר להם את זה, זה הפרה של חוזה השכירות

ת: זה לא הפרה של חוזה השכירות. (הדגשה שלי – א.ש.)

56. ובהמשך (שורות 22-28 בעמ' 10 לפרוטוקול ההוכחות):

”ש: בסעיף 6 לתצהירך, אתה כותב ומצטט. מי מטעם הנציגות מנהל את השיחות?

ת: אני

ש: ברצינות?

ת: מה אדוני מגחך? יוצאים מכתבים שאני ומשה סמיע מנהלים שיחות עם משרד הפנים, שוחחתי עימם עשרות פעמים בניסיון להגיע לפתרון, לי אישית אין שום תועלת או פגיעה בזה שישלמו את דמי הניהול, להיפך אני רוצה שישלמו בטח כי בגלל כמה מטרים אין לי שום רצון שתציג אותי בתור בן אדם לא ישר, זה לא כסף שנכנס לכיס, זה כסף שנכנס לקופה הציבורית...”

57. הנה כי כן, מעדותו של מר הלפרין, וכן ממסמכים נוספים שהוצגו לפניי (מצגת שהוצגה בישיבת בעלי נכסים ביום 9.9.2020 בשקף שכותרתו ”שימוש בשטחים ציבוריים”, הודעת דוא”ל מיום 12.1.2021, מכתב הנציגות מיום 20.7.2021 – מוצגים 16, 24 ו-37 למוצגי קומרט) עולה בבירור כי הנציגות לא נותרה אדישה לטענות בעניין השימוש שעושה משרד הפנים בשטח המשותף לצורך עמדת הבידוק הבטחוני, ומבחינתה של הנציגות יש להסדיר שימוש זה מול משרד הפנים לרבות תשלום דמי שימוש בגין השימוש בשטח המשותף.

58. בנסיבות אלו, לא מצאתי כי, בשלב זה, התקיימו התנאים המחייבים את התערבותי במתן צו לנציגות לפעול, שכן הנציגות אכן פועלת לשם הסדרת העניין (גם אם קצב הפעולה איננו לשביעות רצונה המלא של קומרט), ולא הוכחה הטענה כי שיקולים לא לגיטימיים או כי ”ניגוד העניינים” החמור המיוחסים למר הלפרין, הם אלו שמנעו את הסדרת השימוש במקום.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/246/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. לצד זאת, מצאתי להורות לנציגות למסור לכלל בעלי הנכסים בבית בתוך 30 יום מהיום, דיווח מסודר ומפורט בכתב, בדבר הפעולות שביצעה הנציגות להסדרת השימוש במגנומטר ובעמדת הבידוק.

60. בכפוף לאמור לעיל, הסעד המורה על מתן צו לנציגות בעניין זה – נדחה בזאת.

**האם יש לחייב את כל בעלי הדירות בהוצאות תחזוקת והפעלת המעלית המשמשת את משרד הפנים?**

61. כאמור, לטענת קומרט יש ליתן צו קבוע המורה לנציגות להימנע מלשלם מקופתה עבור אחזקת המעלית המשמשת את משרד הפנים שכן במעלית זו נעשה שימוש בלעדי "פרטי" ועל כן על בעל הדירה/השוכר מטעמו לשאת בעלות זו.

62. אקדים ואציין כי, לשיטתי, העובדה שמעלית אחת (מבין ארבע המעליות המותקנות בבית) משרתת רק את משרד הפנים, אין בה לגרוע מההכרה במעלית זו כמעלית משותפת וכ-"רכוש משותף" שבתחזוקתו חייבים לשאת כל בעלי הדירות. אנמק.

63. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר את הרכוש המשותף בבית המשותף קודם כל באופן שיורי, דהיינו כל מה שאינו "דירה" הוא רכוש משותף – "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות". המחוקק נקט גם בלשון "לרבות" וכלל באופן ספציפי מעליות בגדר רכוש משותף.

64. סעיף 1ג לתקנון הרשום של הבית מגדיר אף הוא את המעליות שבבית כ"רכוש משותף" כמו כן, מעיון במסמכי הבית המשותף, ובפרט בטבלת ההצמדות שבתקנון, וכן בצו הרישום עולה, כי המעלית דנן לא הוצאה מהרכוש המשותף והוצמדה כדין לתת חלקה מספר 26 שבשימוש משרד הפנים. לאור כל אלו, ומשנרשם הבית כבית משותף באופן זה, אין לו למפקח אלא לפסוק על פי המרשם.

65. מכאן יש לבחון האם על פי "מבחן השימוש" הקבוע בסעיף 1ג' לתקנון יש לכלול את המעלית כ"רכוש משותף", היינו, האם מדובר במתקן ש"שעל פי טיבם משמשים או שנועדו לשמש במישרין או בעקיפין את מרבית יחידות הבית או את אורחיהם" (הדגשה שלי- א.ש.).

66. בסעיף 5 לתצהיר הלפריין, פורטו הנסיבות שבהן הותקנה המעלית, כדלקמן :

"באשר למעלית. זו הוספה לבניין דווקא על פי המלצתו של המומחה באותו משפט עליו מסתמכת התובעת, הוא סבר כי המעליות המתוכננות לא יספיקו ויוצר עומס גדול על המעליות ועל כן המליץ להוסיף עוד מעליות שתגיע רק לקומה של משרד הפנים. וכך נעשה. המעלית הנוספת הוספה לפני כ-20 שנה. כשאנחנו רכשנו את הקומה השנייה המעלית כבר הייתה מותקנת. המעלית הזאת שהיא מעלית רביעית נבנתה במהלך הבנייה של הבית ולא הוספה אחרי שהבניה הסתיימה. אני לא חושב שבכלל אפשרי להוסיף מעלית אחרי שהבניה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה

מס' תיק: 7/246/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסתיומה. כל מי שקנה נכס בבניין, ובכלל זה התובעת, ידע כי בבניין יש 4 מעליות שלוש העולות לכל הקומות ומעלית אחת לקומה השניה בלבד. על מה יש לתובעת להלין. המעלית הזאת היא חלק בלתי נפרד מהרכוש המשותף, ומוחזקת כמו כל חלק אחר ברכוש המשותף (הדגשות שלי – א.ש.).

67. על פי הנתען בתצהיר הלפרין (שלא נסתר, שכן מר הלפרין לא נשאל על כך דבר בחקירתו הנגדית), המעלית הותקנה במהלך הבניה של הבית בעקבות המלצת המומחה וכי הדבר נעשה בנסיבות שבהן היה הכרח להתקין מעלית כזו לשם וויסות עומסי המשתמשים במעלית. בהקשר זה, ולנוכח ההגדרה הרחבה של מבחן השימוש כאמור בתקנון הבית, מקובלת עלי טענת הנציגות, שמעלית זו משמשת **בעקיפין** את מרבית יחידות הבית או את אורחיהם, במובן זה שהפחתת העומס על יתר המעליות בבית משרתת, לכל הפחות, בצורה עקיפה, את כלל בעלי הנכסים באמצעות הפחתת השימוש ובלאי האחזקה על יתר המעליות.

68. לאור האמור, סבורני כי מבחינה משפטית המעלית דנן אינה מעלית "פרטית" והיא מוגדרת כ"רכוש משותף" על פי הוראות חוק המקרקעין ותקנון הבית.

69. מאחר שהגעתי למסקנה כי המעלית היא רכוש משותף, חל עליה סעיף 58(א) לחוק המקרקעין (וראה גם סעיף 6 לתקנון הרשום), לפיו כל בעל דירה **חייב** להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, וזאת בין אם נהנה מהשירות שבגיני הוצאה ההוצאה ובין אם לאו (ראה לעניין זה, א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין**, חלק ג', 265 ואזכור פסק הדין שניתן בע"א 238/83 **נציגות הבית המשותף נ' מרכוס**, פס"ד מא(2), 561).

70. עוד אפנה, כתימוכין נוספים למסקנתי זו, לסעיף 59' לחוק המקרקעין (אשר אינו חל בענייננו אולם ניתן להקיש מהוראותיו למקרה זה), העוסק בהתקנת מעלית ברכוש המשותף, וקובע כי הוצאות **התקנת** המעלית יחולו, בהתאם לסעיף 59'(ב)(1) לחוק המקרקעין **רק** על בעלי הדירות שנתנו הסכמתם להקמת המעלית ואילו הוצאות **החזקת והפעלת** המעלית יחולו, בהתאם לסעיף 59'(ב)(3) על **כל** בעלי הדירות בבית לרבות אלו שלא קיבלו את ההחלטה על ההתקנה, ואפילו **אינם משתמשים בה**.

71. טרם סיום עלי לציין כי על פי החומר שהוצג, משרד הפנים משלם לנציגות דמי ניהול חודשיים בסך של 22,000 ש"ח, כספים שבהם הנציגות עושה שימוש גם לצורך אחזקת שלושת המעליות האחרות המשמשות את יתר בעלי היחידות בבית ואורחיהם, כך שגם מבחינה זו נראה כי אין זה צודק להיעתר לטענות קומרט המבקשת, מצד אחד, למנוע מהנציגות לגבות את עלות האחזקה של המעלית מיתר בעלי הנכסים בעוד שמנגד משרד הפנים ממשיך לשאת בעלות אחזקת המעליות הנוספות. כמו כן, סבורני שיש ליתן משקל לכך שהמצב שבו יש מעלית אחת שמשמשת רק את משרד הפנים קיים **מיום הקמתו של הבית** ובמצב זה רכשה קומרט את הנכס שבבעלותה.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נתניה**

**מס' תיק: 7/246/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

72. לאור כל האמור לעיל, מצאתי לדחות את הסעד למתן צו קבוע נגד הנציגות בעניין אחזקת המעלית.

**הוצאות**

73. אשר להוצאות ההליך. משנדחתה התביעה, זכאית הנציגות להוצאות.
74. נקודת המוצא לדיון בעניין הוצאות היא כי בעל דין שזכה בדין זכאי להוצאותיו הריאליות (כשהכוונה היא להוצאות שהוציא בפועל) או התחייב להוציא.
75. עם זאת, על היושב בדין לשקול אם שיעור ההוצאות הנטען סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו (ראו בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת למתן רישיונות יבוא משרד התעשייה והמסחר** (פורסם בנבו, 30.6.2005). כמו כן יש לשקול את התנהגות הצדדים להליך, דרך ניהולו, מורכבות התיק ועוד.
76. בשוקלי את נסיבות ההליך על פי אמות המידה שלעיל, אני מחייב את קומרט לשלם לנציגות הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ש"ח.
77. סכום זה, ישולם בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.
- ניתן היום, 01 בפברואר 2024, כב' בשבט תשפ"ד.

**ארז שטיינברג  
מפקח על רישום מקרקעין  
נתניה**